仪征金城混凝土有限公司“2021·5·5”车辆伤害事故调查报告

发布时间：2024-05-11 19:01 访问量：1061 字号： 大 中 小

2021年5月5日20时30分左右，仪征市新集镇仪征金城混凝土有限公司仓库堆料区处发生一起车辆伤害事故，致一人死亡，该事故造成经济损失人民币贰佰陆拾捌万元。

事故发生后，仪征市公安局新集派出所于2021年5月19日以涉嫌过失致人死亡罪对装载机驾驶员陈某龙进行立案侦查，2021年9月13日，仪征市人民法院以过失致人死亡罪判处陈某龙有期徒刑一年，缓刑一年〔(2021）苏1081刑初207号〕。扬州天丰运输有限公司与死者李某磊近亲属达成赔偿协议，赔偿金共计人民币贰佰陆拾捌万元整。

2023年12月18日仪征市应急管理局收悉有群众通过扬州市长信箱举报称该起事故发生后，涉事企业涉嫌瞒报事故。为还原事实真相，本着实事求是的原则，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，仪征市人民政府成立了由市应急管理局、公安局、总工会等部门组成的“2021·5·5”事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作，事故调查组邀请了市纪委监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过查看原事故现场、询问有关人员、调阅有关资料、全面综合分析等，对事故的性质进行了认定，并针对事故暴露出的突出问题，提出了有关处理意见及事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故发生单位情况

仪征金城混凝土有限公司（以下简称：金城混凝土）的基本情况

金城混凝土统一社会信用代码：9132108105516671O5；成立日期：2012年09月17日；注册资本2000万元整；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：丁宝明；住所：仪征市新集镇八桥工业集中区；经营范围：商品混凝土生产、销售；货物专用运输（罐式）（凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）事故相关单位情况

扬州腾瑞运输有限公司（以下简称：腾瑞运输）的基本情况

腾瑞运输统一社会信用代码：91321003MA1YH656XR，成立日期：2019年06月05日；注册资本：500万元整；类型：有限责任公司（自然人独资）；法定代表人：赵保刚；住所：扬州市经济开发区春江路399号5幢203室；经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；道路危险货物运输；水路危险货物运输；河道疏浚施工专业作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建设工程施工；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：国内货物运输代理；运输设备租赁服务；电子过磅服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；港口货物装卸搬运活动；土石方工程施工；园林绿化工程施工；市政设施管理；专业设备修理；机动车修理和维护；建筑材料销售；砼结构构件销售；水泥制品销售；石棉水泥制品销售；石灰和石膏销售；非金属矿及制品销售；电子元器件与机电组件设备销售；五金产品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

扬州天丰运输有限公司（以下简称：天丰运输）的基本情况

天丰运输统一社会信用代码：91321081MA1N01B7XF，成立日期：2016年11月16日；注册资本：2000万元整；类型：有限责任公司（自然人独资）；法定代表人：陈大军；住所：仪征市马集镇八里工业集中区天达路8号；经营范围：许可项目：道路普通货物运输;普通货物仓储、货物配载、货物

装卸搬运服务;土石方工程、市政工程、交通工程施工;砂石销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）相关合同情况

金城混凝土与腾瑞运输系多年合作关系，双方于每年年底签订第二年的《砂石运输合同》，由腾瑞运输负责运输金城混凝土生产所需砂石料至金城混凝土仓库，金城混凝土开具收料单作为收货依据。

事故发生当日，因腾瑞运输人手不够，借用了天丰运输的驾驶员李某磊给金城混凝土进行运输工作。

（四）事故相关人员情况

1.李某磊，男，汉族，时年50岁，天丰运输驾驶员，其驾驶涉事车辆（苏KM8690苏K6602挂），本起事故死者。

2.陈某龙，男，汉族，时年57岁，金城混凝土涉事装载机驾驶员。

3.唐某瑞，男，汉族，时年64岁，时任金城混凝土门卫。

4.聂某明，男，汉族，时年40岁，时任金城混凝土安全员。

（五）事故现场情况

通过实地查看现场，询问有关人员，查阅相关资料，本起事故发生在金城混凝土当时仓库堆料区处，因金城混凝土厂区布局调整及紧邻厂区的河道改造，事故发生的仓库已于2022年3月份拆除。



图一：事故发生当日现场货车停放情况图



图二：事故发生当日现场货车与装载机停放情况图

二、事故发生经过

（一）事故发生单位情况和事故救援情况

2021年05月05日20时30分左右，陈某龙正在金城混凝土仓库堆料区驾驶装载机将运输过来的砂石料进行堆料工作。

李某磊驾驶货车（KM8690苏K6602挂），将车开至进厂混凝土仓库下料，下完料之后李某磊将车往仓库出口行驶了一段距离，陈某龙看见后以为李某磊会将车驶出仓库，在未继续向后观察的情况下驾驶装载机往后倒车准备继续堆料工作，在倒车过程中，陈某龙感觉车子后面碰到东西，就回头看，看见装载机撞到货车车尾，然后陈某龙将装载机往前开了一点并下车，看见李某磊躺在装载机和货车中间，陈某龙随即拨打了110报警电话和120急救电话。

（二）救援处置情况

2021年05月05日20时38分，陈某龙发现李某磊躺在装载机和货车中间后，拨打了110报警电话和120急救电话。公司主要负责人丁某明于05月05日21时左右到达事故现场，经询问得知已向110报警后在现场配合救援和询问。

根据《法医学尸体检验意见书》（仪公物检（病理）字【2021】87号）检验意见：李某磊符合事故致胸腹脏器损伤后而死亡。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

事故造成1人死亡，死者：李某磊，男，汉族，时年50岁，生前系天丰运输驾驶员。

（二）直接经济损失

事故发生后，天丰运输与李某磊家属签订了《赔偿协议书》，赔偿其亲属共计人民币贰佰陆拾捌万元整。

（三）事故报告情况：

事故发生于2021年5月5日20时30分左右，装载机司机陈某龙当场拨打了110报警平台电话，仪征市公安局交警大队樟木桥中队于21时49分到达现场开展勘验工作。

经调查，金城混凝土在事故发生后，因公安部门已出警到现场，且主观上以为此次事故系道路交通事故，故未按规定向应急管理部门报告。客观上金城混凝土没有故意隐瞒已经发生的事故的行为，故不应当认定为瞒报事故。但金城混凝土客观上存在因过失对该起应当上报的事故遗漏未报的行为。依据《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（原国家安全生产监督管理总局令第13号）第五条的规定，认定为漏报事故。

四、事故性质及原因认定

（一）事故性质

经调查组认定，这是一起生产安全责任事故，事故等级为“一般事故”，同时该事故属于漏报事故。

（二）直接原因

陈某龙在非公共交通范围内的区域驾驶轮式装载机行驶，因疏忽大意发生事故，致人死亡，导致事故发生，对本次事故发生负有直接责任。

（四）间接原因

金城混凝土安全生产教育培训不到位，仅口头进行了教育，未对陈某龙进行三级安全生产教育和培训并未经考核合格上岗作业。

五、事故性质及原因认定

（一）事故责任单位

金城混凝土安全生产教育培训不到位，对事故发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》（2014年修正）第二十五条第一款的规定，对事故发生负有责任，应当依法进行处理。

金城混凝土未依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）第九条要求，在已向公安部门报告的情况下，未在1小时内向应急管理部门报告，漏报该起生产安全事故，应当依法进行处理。

（二）事故责任人员

陈某龙，金城混凝土时任装载机驾驶员，驾驶装载机疏于观察，对事故发生负有责任。其已被仪征市人民法院以过失致人死亡罪判处有期徒刑一年，缓刑一年（（2021）苏1081邢初字第207号），已被追究刑事责任。

（三）免于追责意见

鉴于该起事故距举报时间已达2年6个月，且仪征市人民法院于2021年9月13日以过失致人死亡罪判处陈某龙有期徒刑一年，缓刑一年（（2021）苏1081刑初字第207号），判决生效时间距举报时间已过2年2个月。

依据《中华人民共和国行政处罚法》（2021年7月15日起施行）第三十七条“实施行政处罚，适用违法行为发生时的法律、法规、规章的规定。但是，作出行政处罚决定时，法律、法规、规章已被修改或者废止，且新的规定处罚较轻或者不认为是违法的，适用新的规定”。该事故发生时间为2021年5月23日，因此应当适用《中华人民共和国行政处罚法》（2018年1月1日起施行），依据《中华人民共和国行政处罚法》（2018年1月1日起施行）第二十九条“违法行为在二年内未被发现的，不再给予行政处罚”之规定，该案涉及金城混凝土安全生产教育培训不到位的事故隐患及漏报该起生产安全事故的行为已超出追究时效，建议不再实施行政处罚。

六、事故防范和整改措施

（一）地方党委政府

新集镇应进一步履行安全生产属地管理职责，督促生产经营单位全面落实安全生产主体责任，督促企业主要负责人主动履行安全生产管理职责，加大对安全生产事前违法行为的惩戒力度，倒逼生产经营单位履行法定职责，警醒和教育生产经营单位依法落实安全法定职责和各项事故防控措施，切实履行好安全生产主体责任。

（二）事故发生单位

金城混凝土，应严格落实企业主体责任，按照事故处理“四不放过”的原则，深入开展安全风险辨识管控，落实安全管控措施；加强对员工的安全教育培训；加强工作场所的安全管理、监督检查，杜绝“三违”行为，认真吸取事故教训，举一反三，加强防范措施落实，防止生产安全事故发生。并切实做好生产安全事故信息报告工作，要及时、如实上报事故情况，不得迟报、漏报、谎报和瞒报事故。

“2021·5·5”事故调查组

【打印此页】　【关闭窗口】

市人大、政协 | 党群团体 | 政府部门 | 园区 | 乡镇 | 其他单位

隐私保护
保密声明
联系我们
网站地图

主办单位：仪征市人民政府办公室
运行管理：仪征市大数据发展中心
版权所有：仪征市人民政府网站
政府网站标识码：3210810001
苏ICP备05004226号